

1022386-20.2022.8.26.0007

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigações

Magistrado: ANA HELENA CARDOSO COUTINHO CRONEMBERGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VII - Itaquera

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... a autora ter sido vítima de roubo em 18/02/2022, tendo o criminoso levado sacolas com compras, seu aparelho celular e dois cartões de crédito, além de R\$ 300,00 em dinheiro. Como havia contratado seguro junto às requeridas, ficou tranquila e dirigiu-se à delegacia de polícia para a elaboração de boletim de ocorrência. Todavia, ao proceder à abertura do sinistro e solicitar o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VII - Itaquera

Vara do Juizado Especial Cível

Estrada de Poá nº 696, São Paulo - SP - cep 08460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1022386-20.2022.8.26.0007 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1022386-20.2022.8.26.0007

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações

Requerente:

Roberta Fernanda da Silva

Requerido:

Itaú Unibanco S.A. e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA HELENA CARDOSO COUTINHO CRONEMBERGER

Vistos.

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei nº 9.099/95,

D E C I D O.

A declaração de hipossuficiência financeira, ou seja, de que a parte não tem condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, tem presunção relativa, ou seja, pode ser afastada pelo julgador, conforme entendimento constante do Enunciado n.º 116 do FONAJE:

"O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade." (Aprovado no XX Encontro São Paulo/SP).

Não se trata de uma posição isolada dos Juizados Especiais, pois o TJSP e o STJ decidem nesse mesmo sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assistência Judiciária Gratuita - Pedido formulado pelo agravante com base apenas na apresentação da declaração de pobreza -

Inadmissibilidade - Ausência de comprovação da condição de necessitado do postulante - Decisão mantida. Recurso improvido" (Agravado de Instrumento 2225788-

13.2014.8.26.0000, rel. Luís Fernando Lodi, 16ª Câmara de Direito Privado, j.

13/3/2015)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento". (AgRg no AREsp 495939 MS 2014/0066221-1, Rel. Min.

Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24/6/2014)

Não é demais anotar, por oportuno, que a formulação de pedido de justiça gratuita, acompanhado por mera declaração de hipossuficiência, tornou-se regra, ao menos nos Juizados Especiais Cíveis, quando a obtenção desse benefício deveria ser a exceção. E se tem observado que o real objetivo da dedução do pedido desse benefício, no mais das vezes, nos Juizados, é a busca pela subtração da parte aos ônus da sucumbência recursal.

Por essas razões, não basta à obtenção do benefício a mera declaração de hipossuficiência econômica, quando desacompanhada de informações mínimas, nos autos, que permitam averiguar a sinceridade da postulação.

No caso presente, não há elementos de convicção que permitam concluir pela hipossuficiência financeira da parte interessada, além da mera declaração por ela apresentada.

Por tais razões, INDEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA PLEITEADA PELA AUTORA.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o réu participou ativamente da relação de consumo que é objeto deste processo, sendo que a parte autora atribui ao banco réu condutas como o cancelamento de cartões e retirada de limites, bem como o bloqueio de acesso à sua conta corrente, em tese, ensejadoras de indenização por danos morais, para além da recusa do pagamento do prêmio do seguro, devendo responder por eventuais falhas na prestação de serviços.

Ademais, a parte ré pertence ao mesmo grupo econômico da seguradora integrante do contrato entabulado pela autora (Itaú Seguros S/A).

Logo, o Banco réu possui responsabilidade solidária por eventuais danos causados à consumidora.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. 1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do Banco Santander S/A, que evidentemente integra o mesmo grupo econômico da Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A - tanto, aliás, que ambas as requeridas apresentaram o mesmo recurso de apelação. (...)" (TJSP; Apelação Cível 0011024-79.2014.8.26.0084; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 4ª Vara; Data do Julgamento: 23/10/2017; Data de Registro: 24/11/2017).

Passo a apreciar o mérito, pois o processo comporta imediato julgamento, sendo desnecessária a dilação probatória, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Alega a autora ter sido vítima de roubo em 18/02/2022, tendo o criminoso levado sacolas com compras, seu aparelho celular e dois cartões de crédito, além de R\$ 300,00 em dinheiro. Como havia contratado seguro junto às requeridas, ficou tranquila e dirigiu-se à delegacia de polícia para a elaboração de boletim de ocorrência. Todavia, ao proceder à abertura do sinistro e solicitar o pagamento do prêmio do seguro, teve seu pedido negado. Pede a procedência da ação, condenando-se as requeridas ao pagamento do valor correspondente aos dos bens subtraídos, bem como indenização por danos morais.

A requerida contestou a ação alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva do Banco Itaú Unibanco. No mérito, contestou genericamente a ação, dizendo que a recusa do pagamento do seguro se deu pela existência de excludente de cobertura em relação ao dinheiro em espécie. Aduz que não restaram comprovadas as alegações no sentido de que houve bloqueio da conta da autora. Nega a existência de danos morais. Pede a improcedência da ação.

Pois bem.

A relação jurídica entre as partes é contratual, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, consistente no contrato de prestação de serviços conforme descritos na inicial.

Incontroverso nos autos a existência da relação jurídica entre as partes, visto que a própria parte ré, em sua peça defensiva, reconhece a contratação do seguro pela autora.

Entretanto, a requerida justifica o não adimplemento do prêmio contratado em vista da excludente de cobertura existente no contrato, em relação ao dinheiro em espécie (R\$ 300,00). Silenciou-se, todavia, em respeito ao ressarcimento do aparelho celular roubado, cuja nota fiscal foi juntada a fls. 15.

A autora juntou boletim de ocorrência narrando o delito que a vitimou, não havendo prova da requerida que ele esteja de má fé.

Nessa especial circunstância, o pedido inicial formulado pela autora, no sentido em ser ressarcida pelo bem segurado (celular) que lhe foi subtraído, deve ser admitido.

O conjunto probatório apresentado pela parte autora é suficiente para conferir verossimilhança à sustentar as afirmações constantes da peça exordial.

Portanto, a negativa do réu em promover o pagamento do prêmio em favor da autora, com base unicamente na alegação de que o ressarcimento de "dinheiro" estava excluída da cobertura, é claramente indevida.

Frise-se que o valor pleiteado referente ao aparelho celular é inferior ao limite de cobertura contratado (capitais segurados - R\$ 3.205,10 - fls. 78), conforme constou da peça defensiva.

Contudo, o pedido de indenização por dano moral não merece ser acolhido na medida que o mero dissabor contratual ou expectativa frustrada não dá ensejo a esse tipo de reparação. Ressalte-se que não há nos autos comprovação de que o banco requerido tenha agido de forma abusiva, ou mesmo que tenha procedido ao cancelamento de cartões e limites da autora, como alegado.

Ademais, esse descumprimento contratual não enseja reparação por dano moral, pois da peça preambular não se extrai a ideia de que o ocorrido tenha se qualificado a ponto de gerar além de um dissabor inerente ao fato em si, um sofrimento acentuado, aferível com base no homem médio, atingindo sua honra objetiva ou subjetiva.

Daí porque o insucesso da demanda em relação à indenização por danos morais.

Neste contexto, a procedência parcial do pedido é medida que se impõe.

Por fim, anoto que outros argumentos eventualmente deduzidos no processo não são capazes de, em tese, infirmar a presente conclusão.

DISPOSITIVO:

Em razão do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para condenar a requerida Itaú Seguros, a pagar à parte autora a quantia de R\$ 3.205,10 (três mil duzentos e cinco reais e dez centavos), com correção monetária desde a data da propositura da ação pela Tabela do TJSP e com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, conforme arts. 405 e 406 do Código Civil, combinados com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

JULGO, OUTROSSIM, IMPROCEDENTE ação em relação à corré Banco Itaú Unibanco S/A.

Honorários, custas e despesas processuais: não há condenação ao pagamento de honorários e de custas e despesas processuais, porque incabíveis nesta fase processual do Juizado Especial Cível (Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55).

PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DESTA SENTENÇA

A(s) parte(s) fica(m) ciente(s) e intimada(s) do inteiro teor desta sentença e também do seguinte:

- (a) que o prazo para apresentação de recurso é de 10 dias úteis, iniciando-se sua contagem no 1.º dia útil seguinte à data da intimação da sentença;
- (b) que o recurso não possui efeito suspensivo do julgado (art. 43 da Lei 9099/95), de tal maneira que o juízo concita as partes a cumprir a sentença;

- (c) o recurso somente pode ser feito por advogado(a). Caso a parte não esteja assistida por advogado(a) e queira recorrer da sentença, deverá constituir um(a) profissional de sua confiança, para que o recurso seja apresentado no prazo acima mencionado. Se a situação econômica da parte não lhe permitir pagar as custas do processo e os honorários de advogado(a), sem prejuízo do sustento próprio ou da família, deverá procurar o serviço de assistência judiciária da Defensoria Pública, no seguinte endereço: Rua Sabbado D'Angelo, n.º 2.040, bairro de Itaquera, de 2.ª a 6.ª feira, das 12h30min às 14h30min (retirada de senha), telefone 11.2079-6069, para pedido de indicação de Defensor Público ou advogado dativo, para que o recurso seja apresentado no prazo acima mencionado;
- (d) o valor do preparo deve ser a soma de 1% (um por cento) do valor da causa ou cinco UFESPS, o que for maior, mais 4% (quatro por cento) do total da condenação ou cinco UFESPS, o que for maior, ressalvada a gratuidade da justiça deferida à parte recorrente, quando efetivamente concedida nos autos;
- (e) que é de 48 horas o prazo para efetuar o pagamento do preparo do recurso, a partir da interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 42, § 1.º, da Lei n.º 9099/95);
- (f) no processo físico, a parte recorrente deverá pagar o porte de remessa e retorno no mesmo prazo de 48 horas, a partir da interposição do recurso, multiplicando o número de volumes do processo pelo valor unitário atualizado, que foi publicado no DJe.
- (g) no processo eletrônico (digital), a parte somente está obrigada a recolher o porte de remessa e retorno, naquele prazo de 48 horas, caso tenha sido colhida prova oral em audiência e/ou haja documentos físicos ou outros objetos depositados em cartório e que tenham que ser enviados ao Colégio Recursal juntamente com o recurso. Nesse caso, a quantia a ser recolhida corresponderá ao valor unitário atualizado, que foi publicado no DJe.

Publique-se. Intimem-se.

São Paulo, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA